

事件番号 令和8年（ワ）第102472号

事件名 債務不存在確認等請求事件

原告 鎌田 陽次

被告 公益財団法人日本国際教育支援協会

被告 アルファ債権回収株式会社

## 原告第1準備書面

### — 争点整理及び求釈明事項の提示 —

令和 年 月 日

東京地方裁判所民事第5部甲担当 御中

## 第1 本準備書面の位置付け

1 原告は、本件訴状において、被告公益財団法人日本国際教育支援協会（以下「被告 JEES」という。）が平成30年11月27日の代位弁済により取得したと主張する求償債権（以下「本件求償債権」という。）について、旧商法522条に基づく5年の商事消滅時効が適用されるべきであり、同時効はすでに完成していることを主張した。

2 また、原告は、被告アルファ債権回収株式会社（以下「被告アルファ」という。）が、被告 JEES から本件求償債権の管理回収業務を受託したとして、原告に対し、自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義の銀行口座への一括送金を求め、さらに支払又は連絡がない場合には法的手続等を検討する旨を通知していることから、被告アルファについても、本件債権について原告に支払を請求し、督促し、又は弁済の受領を求める法律上の地位を有しないことの確認を求めている。

3 本準備書面は、訴状記載の主張を前提として、現時点で原告が把握している資料、公開情報、本件通知書及び督促状の記載内容等に基づき、本件において確認を要すると考える事項を整理し、被告らに対して求釈明を求める趣旨のものである。

4 原告は、本準備書面により、裁判所の訴訟指揮を妨げ、又は争点整理を主導しようとするものではない。本準備書面及び別紙「論点整理表及び求釈明事項案」は、あくまで審理の円滑化、被告らの応答範囲の明確化、及び裁判所による争点整理に資するための整理資料として提出するものである。

5 したがって、本準備書面及び別紙記載の各事項について、採否、順序及び範囲は裁判所の訴訟指揮に全面的に従う。原告は本人訴訟であり、訴訟実務に不慣れな面があるため、記載事項に過不足又は不適切な点がある場合には、裁判所のご指摘に従い、適宜整理、削除又は補正する意向である。

## 第2 本件の中核的争点

本件の中核的争点は、少なくとも以下の各点である。

1 本件求償債権について、旧商法522条に基づく5年の商事消滅時効が適用されるか。

2 本件求償債権について、平成30年11月27日の代位弁済日を起算点として、令和5年11月27日頃までに消滅時効が完成しているか。

3 原告の令和8年4月10日付消滅時効援用通知書により、本件求償債権について消滅時効援用の効力が生じているか。

- 4 仮に被告らが本件求償権について10年の消滅時効期間が適用されると主張する場合、その法的根拠、起算点、時効更新又は完成猶予事由は何か。
  - 5 被告アルファが、原告に対し、自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義口座への一括送金を求めたことについて、同社がどのような受託範囲及び弁済受領権限を有していたのか。
  - 6 原告が内容証明郵便及び配達証明により消滅時効援用通知を送付した後、被告らが同通知に対する個別回答又は時効不成立理由の説明をしないまま、普通郵便により、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付したことが、信義則上相当であったか。
  - 7 被告アルファによる実際の督促態様が、同社の掲げる話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮と整合するか。
  - 8 被告 JEES による本件回収委託及び督促態様が、同協会の掲げる個別対応、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の制度案内と整合するか。
  - 9 被告 JEES と被告アルファとの間で、原告の時効援用通知、本件通知書及び督促状の文面、普通郵便による送付、支払期限、約199万円の一括請求、法的手続示唆等について、どのような情報共有、指示、承認、監督又は合議が行われたのか。
- 

### 第3 原告による消滅時効援用通知後の対応が本件で重要であること

- 1 原告は、令和8年4月10日付消滅時効援用通知書により、被告アルファ又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知した。
  - 2 同通知は、内容証明郵便及び配達証明により送付されたものであり、原告としては、単なる問合せ又は曖昧な連絡ではなく、法的効果を意図した正式な意思表示として送付したものである。
  - 3 これに対し、被告アルファは、その後、令和8年6月10日現在の請求額として金1,995,109円を表示した通知書及び督促状を送付し、令和8年6月17日を支払期限として、同社名義の銀行口座への一括送金を求めた。
  - 4 しかし、同通知書及び督促状には、原告の時効援用通知に対して、被告らがなぜ消滅時効の完成を認めないのか、本件求償権に何年の時効期間が適用されると考えているのか、時効起算点及び時効更新又は完成猶予事由をどのように把握しているのかについて、具体的な説明はなされていなかった。
  - 5 また、同通知書及び督促状は普通郵便により送付されたものであり、原告が実際に同書面を確認した時点で、支払期限までの期間は実質2日程度しか存在しなかった。
  - 6 原告は、普通郵便による督促一般が直ちに違法であると主張するものではない。しかし、本件では、原告が内容証明郵便及び配達証明により消滅時効援用通知を送付した後、被告らがこれに対する個別回答又は時効不成立理由の説明をしないまま、到達確認不能な普通郵便により、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付した点が問題となる。
  - 7 このような対応は、原告に対し、時効援用通知が無視されたのではないか、時効援用が無効であったのではないか、電話連絡又は返済相談をしなければならないのではないか、支払又は債務承認をしなければならないのではないかと混乱を生じさせ得るものである。
  - 8 したがって、本件では、本件求償権の時効成否のみならず、原告の時効援用通知後における被告らの対応が、信義則、適正な債権管理回収業務、及び被告ら自身の公開説明との関係で相当であったかが重要な争点となる。
- 

### 第4 被告アルファに対する求釈明事項

被告アルファに対して、以下の事項について釈明を求める。

## 1 時効援用通知の受領及び処理

- 1 被告アルファは、原告の令和8年4月10日付消滅時効援用通知書をいつ受領したのか。
- 2 被告アルファは、同通知書を本件求償権に対する消滅時効援用通知として処理したのか。
- 3 被告アルファは、同通知書を被告 JEES へ報告したのか。
- 4 報告した場合、その日時、方法及び報告内容は何か。
- 5 報告していない場合、その理由は何か。
- 6 被告アルファには、時効援用通知を受領した場合の社内基準、マニュアル又は確認手順が存在するのか。

## 2 本件通知書及び督促状の送付経緯

- 1 本件通知書及び督促状の作成日、発送日及び発送方法は何か。
- 2 本件通知書及び督促状を普通郵便で送付した理由は何か。
- 3 被告アルファは、本件通知書及び督促状の到達確認をどのように行ったのか。
- 4 支払期限を令和8年6月17日と設定した理由は何か。
- 5 普通郵便による送付である以上、実際の到達日によっては、原告に実質的な検討期間がほとんど残らない可能性を認識していたか。
- 6 原告が同書面を実際に確認した時点で、期限まで実質2日程度しか残らなかったことについて、被告アルファはどのように評価しているか。

## 3 時効援用通知後の督促の相当性

- 1 被告アルファは、本件求償権について消滅時効が完成していないと判断していたのか。
- 2 その場合、適用される時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由について、どのように判断していたのか。
- 3 被告アルファは、原告の時効援用通知に対し、なぜ時効不成立理由を個別に回答しなかったのか。
- 4 被告アルファは、時効援用通知後に、債務者に対して短期限の支払又は連絡を求めることが、債務承認又は時効利益放棄方向への心理的誘導となり得ることを認識していたか。
- 5 そのような心理的誘導の危険性を回避するため、被告アルファはどのような措置を講じたのか。

## 4 被告アルファの公開説明との整合性

- 1 被告アルファは、本件において、原告に対し具体的にどのような事情確認を行ったのか。
- 2 被告アルファは、本件において、原告に対しどのようなカウンセリング又は話し合いの機会を提供したのか。
- 3 被告アルファが、話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮を掲げている場合、本件において時効援用通知への個別回答を行わず、普通郵便により短期限の一括支払又は連絡を求めたことは、同社の説明とどのように整合するのか。
- 4 本件対応が、法務大臣許可を受けた債権回収会社としての適正な管理回収業務に該当する理由は何か。

---

## 第5 被告 JEES に対する求釈明事項

被告 JEES に対して、以下の事項について釈明を求める。

## 1 原告の時効援用通知の把握

- 1 被告 JEES は、原告が令和 8 年 4 月 10 日付で消滅時効援用通知を送付した事実を把握していたのか。
- 2 把握していた場合、いつ、誰から、どのような方法で報告を受けたのか。
- 3 把握していた場合、同通知を本件求償権に対する時効援用通知として扱ったのか。
- 4 把握していなかった場合、債権回収会社である被告アルファに時効援用通知が届いたにもかかわらず、委託者である被告 JEES に共有されない運用であったのか。
- 5 そのような運用が、委託者としての債権管理及び監督体制として相当といえるのか。

## 2 本件求償権の時効期間に関する認識

- 1 被告 JEES は、本件求償権について、何年の消滅時効期間が適用されると考えているのか。
- 2 被告 JEES が 10 年の消滅時効期間を主張する場合、その法的根拠は何か。
- 3 その見解は、いつの時点で形成されたものか。
- 4 被告アルファによる本件通知書及び督促状の送付時点で、被告 JEES は当該見解を有していたのか。
- 5 有していた場合、なぜ原告の時効援用通知に対し、時効不成立理由を個別に説明しなかったのか。
- 6 有していなかった場合、被告アルファはどのような法的確認に基づき、原告に高額一括請求及び法的手続示唆を行ったのか。

## 3 被告アルファへの委託、指示、承認及び監督

- 1 被告 JEES は、本件通知書及び督促状の文面を事前に確認していたのか。
- 2 被告 JEES は、本件通知書及び督促状の送付方法として普通郵便を承認又は指示していたのか。
- 3 被告 JEES は、令和 8 年 6 月 17 日という支払期限を承認又は指示していたのか。
- 4 被告 JEES は、約 199 万円の一括送金要求及び法的手続示唆を承認又は指示していたのか。
- 5 これらが被告アルファの独自判断であった場合、被告 JEES は、被告アルファに対し、どの範囲まで独自判断を認めていたのか。
- 6 これらが両被告の合議又は標準運用によるものであった場合、その根拠となる委託契約、業務仕様、運用基準又はマニュアルは存在するのか。
- 7 被告 JEES は、債権回収会社委託後も、自ら掲げる個別対応方針、相談導線、返済猶予、返済免除等の制度案内が実際の督促態様に反映されるよう監督していたのか。

## 4 相談テラス及び個別対応方針との整合性

- 1 被告 JEES は、原告の時効援用通知を、本人からの正式な連絡として扱ったのか。
  - 2 扱わなかった場合、その理由は何か。
  - 3 本件において、原告に対し、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の案内を行ったのか。
  - 4 行っていない場合、その理由は何か。
  - 5 債権回収会社委託後は、被告 JEES の相談導線又は個別対応方針は適用されないのか。
  - 6 適用される場合、本件においてどのように適用されたのか。
  - 7 時効援用通知後、まず法的見解や相談可能性を説明するのではなく、短期限の一括支払又は連絡を求めることは、個別対応方針とどのように整合するのか。
-

## 第6 被告両名を横断して確認すべき事項

### 1 情報共有及び決定主体

本件では、時効援用通知を受領した主体、形式上の債権者又は委託者、現実に督促を行った主体、及び督促態様を決定した主体が必ずしも明確ではない。

そこで、被告両名に対し、以下の事項について釈明を求める。

- 1 原告の時効援用通知は、被告アルファから被告 JEES へ共有されたのか。
- 2 共有された場合、その後の対応方針を誰が決定したのか。
- 3 共有されなかった場合、なぜ時効援用という重大な法的意思表示が委託者へ共有されなかったのか。
- 4 本件通知書及び督促状の文面、普通郵便による送付、支払期限、約 199 万円の一括送金要求、アルファ名義口座への送金指定、法的手続等の示唆、相談導線の案内を行わなかったことについて、それぞれ誰が判断したのか。

### 2 普通郵便、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆の複合性

- 1 被告らは、原告が時効援用通知を送付していることを前提に、本件通知書及び督促状を送付したのか。
  - 2 時効援用通知後に、時効不成立理由を説明しないまま、高額一括請求及び法的手続示唆を行うことが、債務者に混乱又は心理的圧迫を与え得ることを認識していたか。
  - 3 普通郵便で送付した場合、実際の到達日によっては支払期限までの期間が著しく短くなることを認識していたか。
  - 4 到達確認不能な普通郵便による督促を、後に「再三の請求」又は「連絡がない」といった評価の基礎にすることが相当と考えているのか。
  - 5 本件において、原告が通知書及び督促状を受領しながら不誠実に無視したと評価する根拠があるのか。
- 

## 第7 保証料及び機関保証制度の運用に関する補助的確認事項

- 1 本項は、本件債権の時効成否そのものを直接決する事項としてではなく、被告 JEES が本件求償権について公益的又は非商事の性質を主張する場合における背景事情、並びに被告らの権利行使及び督促態様が信義則上相当であったかを検討するための補助的確認事項である。
- 2 原告は、本項により、機関保証制度一般の適否を本件訴訟で正面から争うものではない。
- 3 しかし、被告 JEES が、公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性を理由として、本件求償権の非商事性又は本件督促態様の相当性を主張する場合には、保証料徴収、保証料の前払い構造、人的保証への変更不可、代位弁済後の求償、遅延損害金、債権回収会社委託等の制度実態が、同主張とどのように整合するのかを確認する必要がある。
- 4 その限度で、被告 JEES に対し、以下の事項について必要に応じて釈明を求める。
  - (1) 機関保証制度における保証料は、どの期間のリスク又は事務費用を前提として算定されているのか。
  - (2) 保証料が返還期間分を含む前払い構造である場合、早期返還又は返還免除時に一部返戻があり得ることとの関係で、将来分の精算が制度上全く予定されていないといえるのか。
  - (3) 人的保証人が後から現れた場合であっても、機関保証から人的保証への変更を一律に認めない理由は何か。
  - (4) 上記取扱い、被告 JEES が掲げる学生の経済的自立支援、保証料負担、公益目的とどのように整合するのか。

5 ただし、原告は、上記事項をもって直ちに本件債権の不存在を基礎づけるものとは主張しない。これらは、本件求償権の法的性質、公益性又は商事性、及び本件督促態様の信義則上の相当性を検討するための補助事情である。

---

## 第8 信義則上の整理

- 1 民法1条2項は、権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならないと定めている。
  - 2 本件において、被告らが本件求償権についてなお請求可能であると考えるのであれば、原告が内容証明郵便及び配達証明により消滅時効援用通知を送付した後、まず、本件求償権の法的性質、時効期間、時効起算点、時効更新又は完成猶予事由、請求額の内訳、被告アルファの受託範囲及び弁済受領権限等を具体的に説明することが、信義則上自然な対応であったと考えられる。
  - 3 しかし、本件では、そのような説明を経ることなく、普通郵便により、実質的に短期間で約199万円の一括支払又は連絡を求め、さらに法的手続等を示唆する通知書及び督促状が送付された。
  - 4 被告JEESは、個別対応、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の導線を掲げている。また、被告アルファは、話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮を掲げている。
  - 5 それにもかかわらず、本件では、原告の時効援用通知に対し、まず法的見解、請求根拠、相談可能性を説明するのではなく、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆を含む通知が行われた。
  - 6 したがって、本件においては、被告らの権利行使及び督促態様が、信義則、公益目的、適正な債権管理回収業務、及び被告ら自身の公開説明との関係で相当であったかが問題となる。
- 

## 第9 結論

以上のとおり、本件では、本件求償権の時効成否に加え、原告の時効援用通知後における被告らの対応、被告JEESと被告アルファとの情報共有、委託、指示、承認及び監督関係、並びに普通郵便、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆を含む督促態様の相当性が重要な争点となる。

原告は、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、被告らに対し、上記各事項について釈明を求める。

また、原告は、別紙「論点整理表及び求釈明事項案」を提出し、同別紙記載の事項についても、審理の円滑化及び被告らの応答範囲の明確化のため、必要な範囲で釈明を求める。

なお、本準備書面及び別紙記載の各事項について、裁判所が不要又は過剰と判断される事項については、裁判所の訴訟指揮に従い、整理、削除又は補正する意向である。

以上

---

# 別紙 論点整理表及び求釈明事項案

## 第1 本別紙の位置付け

本別紙は、原告が現時点で把握している資料、公開情報、本件通知書及び督促状の記載内容、並びに提出済訴状における主張を前提として、本件において確認を要すると考える事項を整理したものである。

原告は、本別紙により、裁判所の訴訟指揮を妨げ、又は争点整理を主導しようとするものではない。

本別紙は、裁判所が法と良心に従い判断されるための素材として、原告が現時点で把握している論点、確認事項及び求釈明候補を整理したものであり、採否、順序及び範囲については、裁判所の訴訟指揮に全面的に従うものである。

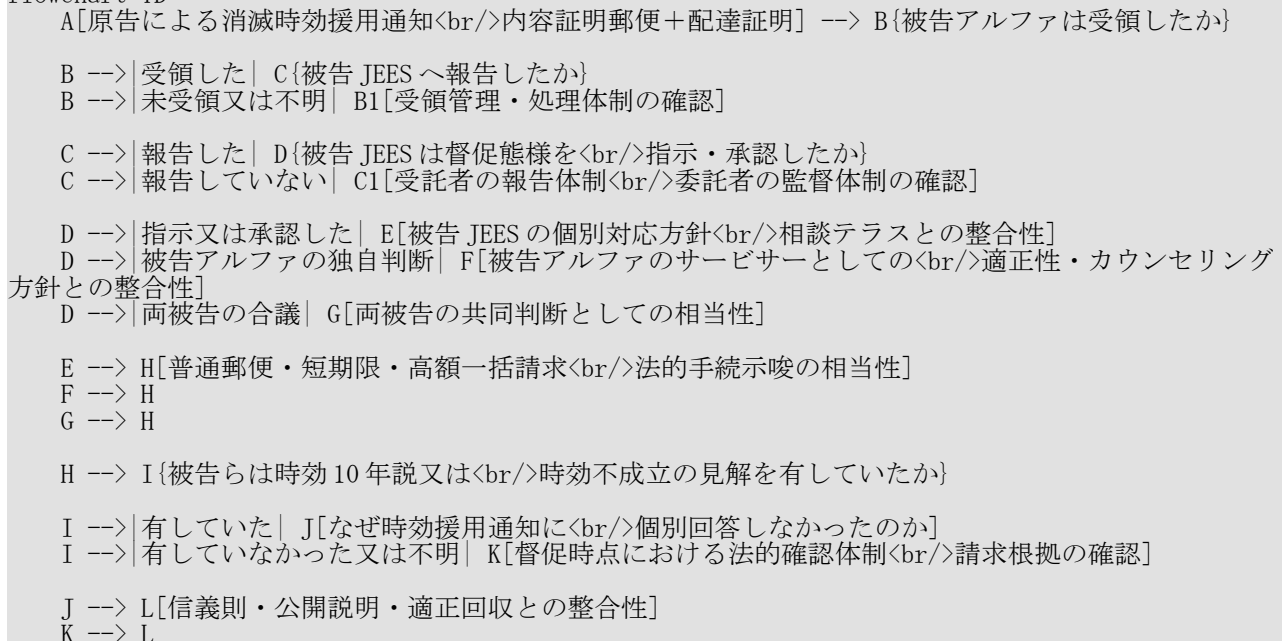
また、原告は本人訴訟であり、訴訟実務に不慣れな面があるため、本別紙の記載に過不足又は不適切な点がある場合には、裁判所のご指摘に従い、適宜整理・補正する意向である。

もっとも、本件では、被告アルファ債権回収株式会社による督促態様、被告公益財団法人日本国際教育支援協会との委託・監督関係、原告による消滅時効援用通知後の処理、及び被告らの公開説明と実際の対応との整合性が相互に関連している。

そのため、原告としては、個別に断片的な釈明を求めるよりも、あらかじめ確認事項を体系化して提示する方が、被告らの応答範囲を明確化し、裁判所の争点整理及び審理の円滑化に資すると考え、本別紙を提出する。

## 第2 本件における確認順序の概要

flowchart TD



## 第3 被告アルファ債権回収株式会社に関する確認事項

### 1 消滅時効援用通知の受領及び処理

原告は、令和8年4月10日付消滅時効援用通知書により、被告アルファ債権回収株式会社又はその委託者等が管理、保有又は受託する原告に対する一切の債権について、消滅時効を援用する旨を通知した。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 被告アルファは、同通知書をいつ受領したのか。
2. 同通知書を、本件求償債権に関する時効援用通知として処理したのか。
3. 同通知書を、被告 JEES へ報告したのか。
4. 報告した場合、その日時、方法、報告内容は何か。
5. 報告していない場合、その理由は何か。
6. 時効援用通知を受領した後の対応について、社内基準、マニュアル又は確認手順は存在するのか。

## 2 本件通知書及び督促状の送付経緯

被告アルファは、令和8年6月10日現在の請求額として金1,995,109円を表示し、令和8年6月17日を支払期限とし、同社名義の銀行口座への一括送金を求める通知書及び督促状を送付した。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 本件通知書及び督促状の作成日、発送日、発送方法。
2. 普通郵便を選択した理由。
3. 到達確認をどのように行ったのか。
4. 支払期限を令和8年6月17日と設定した理由。
5. 普通郵便である以上、到達時点によっては原告に実質的な検討期間がほとんど残らない可能性を認識していたか。
6. 実際に原告が同書面を確認した時点で、期限まで実質2日程度しか存在しなかったことについて、どのように評価しているか。

## 3 時効援用通知後の対応の相当性

原告は、内容証明郵便及び配達証明により消滅時効援用通知を送付していた。

その後、被告アルファは、時効不成立理由を個別に説明することなく、普通郵便により短期限・高額一括請求・法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付した。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 被告アルファは、本件求償債権について消滅時効が完成していないと判断していたのか。
2. その場合、時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由について、どのように判断していたのか。
3. なぜ、原告の時効援用通知に対し、時効不成立理由を個別に回答しなかったのか。
4. なぜ、本件債権の法的性質、請求額内訳、時効期間、受託範囲、弁済受領権限等を説明しないまま、支払又は連絡を求めたのか。
5. 時効援用通知後に、債務者へ短期限の支払又は連絡を求めることが、債務承認又は時効利益放棄方向への心理的誘導となり得ることを認識していたか。
6. そのような心理的誘導の危険性を回避するため、どのような措置を講じたのか。

## 4 被告アルファの公開説明との整合性

被告アルファは、債権回収業務について、話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮を掲げている。



一方で、本件では、原告の時効援用通知に対し、個別回答又は時効不成立理由の説明を行うことなく、普通郵便により、実質的に短期間で約 199 万円の一括支払又は連絡を求め、法的手続等を示唆している。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 本件において、被告アルファは原告に対し、具体的にどのような事情確認を行ったのか。
2. 本件において、被告アルファは原告に対し、どのようなカウンセリング又は話し合いの機会を提供したのか。
3. 時効援用通知後、まず時効不成立理由や返済相談導線を案内するのではなく、短期限の一括支払又は連絡を求めたことは、同社の公開説明とどのように整合するのか。
4. 「話し合いによる解決」を掲げながら、期限までに支払又は連絡がない場合には法的手続等を検討する旨を記載したことは、債務者に冷静な検討機会を与えるものといえるのか。
5. 本件対応が、法務大臣許可を受けた債権回収会社としての適正な管理回収業務に該当する理由は何か。

## 5 必要に応じて人証調べの対象となり得る者

本件の事実関係を明らかにするため、必要に応じて、以下の者について確認を要する可能性がある。

1. 本件通知書及び督促状の作成担当者。
2. 本件債権の管理担当者。
3. 消滅時効援用通知を受領又は処理した担当者。
4. 被告 JEES との連絡、報告又は協議を担当した者。
5. 時効援用通知後の対応方針を決定した者。

---

## 第 4 被告公益財団法人日本国際教育支援協会に関する確認事項

### 1 原告の時効援用通知を把握していたか

本件督促状上、形式上の債権者又は委託者は被告 JEES と表示されている。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 被告 JEES は、原告が令和 8 年 4 月 10 日付で消滅時効援用通知を送付した事実を把握していたのか。
2. 把握していた場合、いつ、誰から、どのような方法で報告を受けたのか。
3. 把握していた場合、同通知を本件求償権に対する時効援用通知として扱ったのか。
4. 把握していなかった場合、債権回収会社に時効援用通知が届いたにもかかわらず、委託者である JEES に共有されない運用であったのか。
5. そのような運用が、委託者としての債権管理・監督体制として相当といえるのか。

### 2 時効期間に関する認識

原告は、本件求償権について旧商法 522 条に基づく 5 年の商事消滅時効が適用されるべきであり、同時効は完成していると主張している。

被告 JEES がこれと異なる見解に立つ場合、以下の点について確認を求める。

1. 被告 JEES は、本件求償権について何年の消滅時効期間が適用されると考えているのか。
2. 10 年の時効期間を主張する場合、その法的根拠は何か。

3. その見解は、いつの時点で形成されたものか。
4. 被告アルファによる本件通知書及び督促状の送付時点で、被告 JEES は当該見解を有していたのか。
5. 有していた場合、なぜ原告の時効援用通知に対し、時効不成立理由を個別に説明しなかったのか。
6. 有していなかった場合、被告アルファはどのような法的確認に基づき、原告に高額一括請求及び法的手続示唆を行ったのか。

### 3 アルファへの委託、指示、承認及び監督

本件では、被告アルファが現実には通知書及び督促状を送付し、同社名義の銀行口座への一括送金を求めている。

一方、本件督促状上の債権者又は委託者は被告 JEES である。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 被告 JEES は、本件通知書及び督促状の文面を事前に確認していたのか。
2. 被告 JEES は、本件通知書及び督促状の送付方法として普通郵便を承認又は指示していたのか。
3. 被告 JEES は、令和 8 年 6 月 17 日という支払期限を承認又は指示していたのか。
4. 被告 JEES は、約 199 万円の一括送金要求及び法的手続示唆を承認又は指示していたのか。
5. これらが被告アルファの独自判断であった場合、被告 JEES は、債権回収会社にどの範囲まで独自判断を認めていたのか。
6. これらが両被告の合議又は標準運用によるものであった場合、その根拠となる委託契約、業務仕様、運用基準又はマニュアルは存在するのか。
7. 被告 JEES は、債権回収会社委託後も、自ら掲げる個別対応方針、相談導線、返済猶予・免除等の制度案内が実際の督促態様に反映されるよう監督していたのか。

### 4 相談テラス、個別対応方針との整合性

被告 JEES は、代位弁済後の返済、返済猶予、返済免除、返済プラン等について相談導線を設けている。

また、代位弁済後の返済方法について、本人からの連絡により個別に対応する旨の説明をしている。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 原告の時効援用通知は、本人からの正式な連絡として扱われたのか。
2. 扱われなかった場合、その理由は何か。
3. 本件において、原告に対し、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の案内を行ったのか。
4. 行っていない場合、その理由は何か。
5. 債権回収会社委託後は、被告 JEES の相談導線又は個別対応方針は適用されないのか。
6. 適用される場合、本件においてどのように適用されたのか。
7. 時効援用通知後、まず法的見解や相談可能性を説明するのではなく、短期限の一括支払又は連絡を求めることは、個別対応方針とどのように整合するのか。

### 5 入口説明と出口実務の整合性

被告 JEES は、機関保証制度について、保証料、親族負担回避、自立的選択、所得連動返還方式との関係等を説明している。

一方で、代位弁済後には、求償権行使、遅延損害金、債権回収会社委託、一括請求、法的手続等の可能性が存在する。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 機関保証制度加入時又は制度案内時に、代位弁済後の求償権行使、一括請求、遅延損害金、債権回収会社委託について、どの程度具体的に説明していたのか。
2. 「親族に負担をかけない」旨の説明と、本人と連絡が取れない場合に親族へ連絡する実務が存在する場合、その整合性をどのように説明するのか。
3. 債権回収会社が親族へ連絡する場合、社名、担当者名、連絡先、債務又は債権回収を推知させる情報をどこまで伝達する運用なのか。
4. 親族に法的請求をしないとしても、心理的負担又は事実上の支払援助圧力を生じさせ得ることを認識していたか。
5. そのような負担を避けるため、どのような説明又は運用上の配慮を行っていたのか。

## 6 必要に応じて人証調べの対象となり得る者

本件の事実関係を明らかにするため、必要に応じて、以下の者について確認を要する可能性がある。

1. 被告アルファへの委託管理担当者。
2. 本件債権の管理担当者。
3. 機関保証相談テラス又は返済相談に関する担当者。
4. 時効援用通知後の対応方針の決定に関与した者。
5. 被告アルファとの連絡、報告、協議又は承認を担当した者。

---

## 第5 被告両名を横断して確認すべき事項

### 1 情報共有

本件では、時効援用通知を受けた主体、督促を実行した主体、形式上の債権者又は委託者、及び督促態様を決定した主体が必ずしも明確ではない。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 原告の時効援用通知は、被告アルファから被告 JEES へ共有されたのか。
2. 共有された場合、その後の対応方針を誰が決定したのか。
3. 共有されなかった場合、なぜ重大な法的意思表示が委託者に共有されなかったのか。
4. 被告らの間には、時効援用通知、異議申立て、債務不存在の主張、弁護士通知等を受けた場合の報告基準は存在するのか。
5. その基準は本件で遵守されたのか。

### 2 決定主体及び責任範囲

以下の各事項について、誰が決定したのかを確認する必要がある。

1. 本件通知書及び督促状の文面。
2. 普通郵便という送付方法。
3. 支払期限。
4. 約 199 万円の一括送金要求。

5. アルファ名義口座への送金指定。
6. 法的手続等の示唆。
7. 相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等の案内を行わなかったこと。
8. 原告の時効援用通知に対し、個別回答をしなかったこと。

### 3 普通郵便、短期限、高額一括請求及び法的手続示唆の複合性

原告は、普通郵便による督促一般が直ちに違法であると主張するものではない。

しかし、本件では、原告が内容証明郵便及び配達証明により時効援用通知を送付した後、被告らがこれに個別回答せず、到達確認不能な普通郵便により、短期限、高額一括請求、法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付した点が問題となる。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 被告らは、原告が時効援用通知を送付していることを前提に、本件通知書及び督促状を送付したのか。
2. 時効援用通知後に、時効不成立理由を説明しないまま高額一括請求及び法的手続示唆を行うことが、債務者に混乱又は心理的圧迫を与え得ることを認識していたか。
3. 普通郵便で送付した場合、実際の到達日によっては支払期限までの期間が著しく短くなることを認識していたか。
4. 到達確認不能な普通郵便による督促を、後に「再三の請求」又は「連絡がない」といった評価の基礎にすることが相当と考えているのか。
5. 本件において、原告が通知書及び督促状を受領しながら不誠実に無視したと評価する根拠は何か。

### 4 時効完成後又は時効援用後の督促に関する裁判例との関係

過去の裁判例には、時効完成後又は時効完成が強く疑われる債権について、債務者の法的知識不足、困惑、心理的動揺に乗じて、支払、債務承認、分割約束等を引き出す態様が問題とされたものが存在する。

本件では、原告は実際に支払又は債務承認をしていないため、事案は異なる。

しかし、原告が時効援用通知を送付した後、時効不成立理由の説明なく、短期限、高額一括請求、法的手続示唆を含む通知を行うことは、債務者に対し、時効援用が無視されたのではないか、電話連絡しなければならないのではないか、支払又は返済相談をしなければならないのではないか、との混乱を生じさせ得る。

そこで、以下の点について確認を求める。

1. 被告らは、時効援用通知後の督促が、支払又は債務承認方向への心理的誘導となり得ることを認識していたか。
  2. 被告アルファは、法務大臣許可を受けた債権回収会社として、時効援用通知後の督促に関する社内基準を有していたか。
  3. 被告 JEES は、債権回収会社に対し、時効援用通知後の対応について、どのような指示又は監督をしていたか。
  4. 本件において、時効援用通知後に、まず時効不成立理由や請求根拠を説明することなく、支払又は連絡を求めた理由は何か。
-

## 第6 補助的確認事項：保証料及び機関保証制度の運用に関する事項

本項は、本件債権の時効成否そのものを直接決する事項としてではなく、被告 JEES が本件求償債権について公益的又は非商事の性質を主張する場合における背景事情、並びに被告らの権利行使及び督促態様が信義則上相当であったかを検討するための補助的確認事項である。

原告は、本項により、機関保証制度一般の適否を本件訴訟で正面から争うものではない。

しかし、被告 JEES が、公益財団法人であること又は機関保証制度の公益性を理由として、本件求償債権の非商事性、又は本件督促態様の相当性を主張する場合には、保証料徴収、保証料の前払い構造、人的保証への変更不可、代位弁済後の求償、遅延損害金、債権回収会社委託等の制度実態が、同主張とどのように整合するのかを確認する必要がある。

その限度で、以下の点について確認を求める。

1. 機関保証制度における保証料は、どの期間のリスク又は事務費用を前提として算定されているのか。
2. 保証料が返還期間分を含む前払い構造である場合、早期返還又は返還免除時に一部返戻があり得ることとの関係で、将来分の精算が制度上全く予定されていないといえるのか。
3. 人的保証人が後から現れた場合であっても、機関保証から人的保証への変更を一律に認めない理由は何か。
4. 上記取扱いは、被告 JEES が掲げる学生の経済的自立支援、保証料負担、公益目的とどのように整合するのか。
5. もっとも、原告は、これらの事項をもって直ちに本件債権の不存在を基礎づけるものとは主張しない。これらは、本件求償債権の法的性質、公益性又は商事性、及び本件督促態様の信義則上の相当性を検討するための補助事情である。

---

## 第7 統合的に見えてくる論点

以上を総合すると、本件では、単に本件求償債権の存否又は時効期間のみならず、以下の事情が相互に関連している。

1. 原告が、内容証明郵便及び配達証明により、消滅時効援用通知を送付したこと。
2. 被告アルファが、その後、普通郵便により、短期限、高額一括請求、法的手続示唆を含む通知書及び督促状を送付したこと。
3. 被告らが、時効援用通知に対し、時効不成立理由、債権の法的性質、請求額内訳、相談可能性等を個別に説明しなかったこと。
4. 被告アルファが、自己名義で通知書及び督促状を送付し、自己名義口座への送金を求めていること。
5. 被告 JEES が、形式上の債権者又は委託者として表示されていること。
6. 被告両名の間で、時効援用通知の共有、督促態様の決定、相談導線の案内、普通郵便の選択、期限設定について、誰がどのように判断したのかが不明であること。
7. 被告 JEES が個別対応、相談テラス、返済猶予、返済免除、返済プラン相談等を掲げていること。
8. 被告アルファが話し合い、事情考慮、カウンセリング、債務者の再生等への配慮を掲げていること。
9. それにもかかわらず、本件では、原告の時効援用通知後に、まず説明又は相談導線の提示ではなく、短期限の高額一括請求及び法的手続示唆が行われたこと。

これらの事情は、本件求償権の時効成否に加えて、被告らの権利行使及び督促態様が、信義則、公益目的、適正な債権管理回収業務、及び被告らの公開説明との関係で相当であったかを判断する上で重要である。

---

## 第8 現時点での原告の整理

原告は、本件求償権について、旧商法 522 条に基づく 5 年の商事消滅時効が適用されるべきであり、同時効は完成していると考え、令和 8 年 4 月 10 日付消滅時効援用通知書により、消滅時効を援用した。

被告らがこれと異なる法的見解に立つのであれば、まず、時効期間、起算点、時効更新又は完成猶予事由、請求額内訳、受託範囲、弁済受領権限等について、原告に対し具体的に説明することが自然であったと考える。

しかし、本件では、当該説明を経ることなく、到達確認不能な普通郵便により、短期間内の支払又は連絡を求める通知書及び督促状が送付された。

また、同通知書及び督促状は、約 199 万円の一括支払を求めるものであり、支払又は連絡がない場合には法的手続等を検討する旨を示唆するものであった。

このような対応は、原告の法的地位を現実不安定化させるものであり、本件債務不存在確認及び被告アルファによる請求、督促又は弁済受領要求の法律上の地位不存在確認を求める必要性を基礎づける事情である。

したがって、原告は、被告らに対し、本件求償権の法的性質、時効期間、時効援用通知後の処理、本件通知書及び督促状の送付理由、普通郵便及び期限設定の相当性、相談導線を案内しなかった理由、並びに被告両名間の委託・監督関係について、釈明を求める必要があると考える。

なお、本別紙に記載した事項は、いずれも現時点での原告の整理及び求釈明候補であり、裁判所が不要又は過剰と判断される事項については、裁判所の訴訟指揮に従い、整理、削除又は補正する意向である。